

징 계 요 구

일련 번호 16지원분야 - 13

제 목 매설배관건전성확보공사 계약추진 부적정

소 관 부 서 ○○본부 ○○○○본부

관 계 부 서

징계 대상자 ○○본부 ○○ ○○본부 ○○ ○○팀

(4급, 과장) △ △△ (사원번호 : *****)

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제72조(공동계약), 기획재정부 「(계약예규) 공동계약 운용요령」 제5조(공동수급협정서의 작성 및 제출) 및 입찰공고문(입찰번호 2016042512)에 따라 입찰참가 신청에서 전자조달시스템으로 제출한 내용과 동일한 공동수급협정서를 적격심사 서류로 제출하여야 한다.

○○○○본부 ○○○○팀은 2016년 매설배관 건전성 확보공사를 위하여 분담이행방식의 공동계약을 허용하여 입찰을 추진하였으며, ○○○○○(주)와 (주)○○○○○가 각각 가스시설시공업(제1종) 및 토공사업으로 면허 및 사업을 분담하는 분담이행방식으로 적격심사 1순위 업체로 선정되었다.

위 직원은 2009.2월부터 현재까지 매설배관 건전성 확보 및 방식 관련 관로보전 업무를 수행하였으며, 특히 매설배관 건전성 확보공사와 관련하여 매년 계약발주 업무를 담당하였다.

그러나 위 직원은 (주)○○○○○의 관계사인 (주)○○○○○와의 과거 공사시행에서의 어려움과 개인적인 경험을 바탕으로 (주)○○○○○의 수행능력을 미루어 추정하고 (주)○○○○○의 계약 분량을 줄이려는 의도로 2016.05.10.부터 같은 해 05.18.까지의 적격심사 평

가 과정에서 아래 표1과 같이 공동수급 분담내역의 변경을 대표사인 (주)○○○○○에게 요구하였으며, 변경된 공동수급협정서를 수령하여 계약업무 담당자에게 전달하고 교체 변경을 요구하였다.

[표1. 공동수급협정서 변경 내역]

구 성 원	기 존		변 경	
	역 무	금 액	역 무	금 액
○○○○○(주)	가스시설공사	○○백 만 원	모재손상부 10개소	○○○백 만 원
(주)○○○○○	토목공사	○○○백 만 원	케이싱인출구간 13개소	○○○백 만 원

또한 공동수급 분담내역의 변경 및 이에 따른 계약금액이 변경됨을 인식한 (주)○○○○○ 직원인 2016.05.20. 사무실로 방문하여 이의를 제기하고 원상복귀를 요청하였으나, 본인의 공동수급협정서 변경 지시가 부당한 사실을 인지하였음에도 안이하게 생각하여 민원사항을 거절하고 미조치하였으며 민원인과의 갈등을 심화시키고 민원발생 사실에 대한 팀장 보고를 누락하는 등 부적절하게 대응하였다.

그 결과, (주)○○○○○의 상급기관(산업통상자원부) 및 국민신문고 민원 제기와 이에 따른 조사로 당초 분담내용인 가스시설공사와 토목공사로 역무를 분담하는 공동수급협정서를 재작성하여 2016.06.24. 원래대로 계약을 체결하였으나, 결과적으로 위 직원은 발주자의 우월적 지위를 이용하고 권한을 남용하여 대내·외 물의를 야기하였고 우리공사의 위상을 하락시켰다.

조치할 사항

공사부서 업무담당자로서 직권을 남용하여 공사계약업무를 부적정하게 처리한 위 직원은 「인사규정」 제37조 성실의무에 위배된 것으로, 동 규정 제48조 제1호 및 제3호에 해당하여 징계 조치하시기 바랍니다.

상 임 감 사 위 원 (인)